

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор

Дата утверждения: 15.01.2025

Вводится в действие с 15.01.2025

Для служебного пользования

Договор поставки № ПП-2025/14 от 15.01.2025

1. Предмет договора

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Прикамье-Прокат», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице уполномоченного представителя, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Родос-Деталь», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить сортовой прокат стали 40Х и стали 45 (далее — «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в заявках и протоколах согласования цены, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Ассортимент Товара включает круг горячекатаный стали 40Х по ГОСТ 4543-2016 диаметрами 45, 60, 80 и 110 мм и круг, поковку стали 45 по ГОСТ 1050-2013 диаметрами 50, 75 и 120 мм.

1.4. Ориентировочная цена Товара на дату заключения договора составляет: сталь 40Х — 96 (девяносто шесть) рублей за килограмм; сталь 45 — 78 (семьдесят восемь) рублей за килограмм, без учёта налога на добавленную стоимость. Цена на каждую партию фиксируется протоколом согласования цены или соответствующей строкой заявки Покупателя.

1.5. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю с момента передачи Товара на складе Покупателя в Коврове.

2. Качество и комплектность

2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям указанных в пункте 1.3 государственных стандартов и подтверждаться сертификатом качества Поставщика на каждую партию с указанием номера плавки и химического состава.

2.2. Поставка Товара без сертификата качества не допускается; партия, поступившая без сертификата, размещается Покупателем в зоне карантина до его получения.

2.3. Комплектность поставки определяется заявкой Покупателя. Поставщик обязан обеспечить соответствие фактического сортамента и размеров партии заявленным.

2.4. Входной контроль Товара проводится отделом технического контроля Покупателя в соответствии с внутренним регламентом Покупателя (ОТК-РЕГЛ-003, ред. 3), включая сплошной контроль маркировки и соответствия плавки сертификату и выборочный контроль геометрических размеров.

2.5. При выявлении несоответствия Товара Покупатель оформляет акт о несоответствии и направляет его Поставщику не позднее пяти рабочих дней с даты акта.

2.6. Поставщик обязан рассмотреть акт о несоответствии и представить ответ о принятых мерах в течение десяти рабочих дней с даты его получения.

3. Цена и порядок расчётов

3.1. Цена Товара определяется в порядке, установленном пунктом 1.4 настоящего договора, и не включает налог на добавленную стоимость; налог начисляется дополнительно по ставке, действующей на дату отгрузки.

3.2. Оплата Товара производится Покупателем в порядке отсрочки платежа на срок 20 (двадцать) календарных дней с даты поставки партии.

3.3. Датой поставки для целей исчисления срока отсрочки считается дата подписания универсального передаточного документа представителем Покупателя.

3.4. Расчёты производятся в безналичном порядке платёжным поручением на расчётный счёт

Поставщика с указанием в назначении платежа номера и даты договора.

3.5. Изменение цены, зафиксированной протоколом согласования цены, в течение срока его действия не допускается, за исключением случаев существенного изменения биржевых котировок металлопроката, оформляемого дополнительным соглашением Сторон.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя, направляемых не позднее чем за 10 рабочих дней до желаемой даты поставки.

4.2. Поставщик подтверждает заявку и согласованный срок поставки в течение двух рабочих дней с даты её получения.

4.3. Доставка Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика до склада материалов Покупателя по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Промышленная, 14.

4.4. Вместе с каждой партией Товара Поставщик передаёт универсальный передаточный документ и сертификат качества, предусмотренные разделом 2 настоящего договора.

4.5. Досрочная поставка партии допускается только по письменному согласованию с Покупателем.

5. Приёмка

5.1. Приёмка Товара по количеству производится кладовщиком склада материалов Покупателя в момент разгрузки путём сверки массы и количества мест с данными универсального передаточного документа.

5.2. Приёмка Товара по качеству производится отделом технического контроля Покупателя в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего договора, в срок не позднее трёх рабочих дней с даты поступления партии.

5.3. Партия, не имеющая сертификата качества либо не прошедшая входной контроль, к запуску в производство не допускается и к приёмке по качеству не принимается до устранения выявленных несоответствий.

5.4. Претензии по количеству заявляются в момент приёмки и фиксируются двусторонним актом; претензии по качеству, включая скрытые несоответствия плавки, — в течение 30 календарных дней с даты поставки.

6. Гарантия

6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара сертификату качества и государственным стандартам, указанным в пункте 1.3 настоящего договора, в течение всего срока хранения Товара при соблюдении Покупателем условий складирования металлопроката.

6.2. При выявлении несоответствия химического состава или механических свойств партии сертификату качества Поставщик обязан заменить несоответствующую часть партии либо возместить её стоимость в течение 15 рабочих дней с даты получения обоснованной претензии.

6.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие нарушения Покупателем условий хранения материала после приёмки.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Поставщиком согласованного срока поставки партии Товара Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок партии за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости такой партии.

7.2. За нарушение Покупателем срока оплаты, установленного пунктом 3.2 настоящего договора, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

7.3. За поставку Товара без сертификата качества либо с сертификатом, содержащим недостоверные сведения, Поставщик возмещает Покупателю документально подтверждённые убытки, включая расходы на входной контроль и простой производства.

7.4. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательства в натуре.

8. Форс-мажор

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора и не поддающимися разумному контролю Сторон.
- 8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону в течение пяти рабочих дней с момента их наступления.
- 8.3. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств Сторон на период их действия.

9. Конфиденциальность

- 9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам условия настоящего договора, цены и объёмы поставок без письменного согласия другой Стороны.
- 9.2. Ограничение не распространяется на раскрытие информации по законному требованию государственных органов и на информацию, ставшую общедоступной не по вине раскрывшей её Стороны.
- 9.3. Договор имеет гриф «Для служебного пользования» и хранится Сторонами с соблюдением режима ограниченного доступа.

10. Срок действия договора

- 10.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2026, а в части неисполненных на эту дату обязательств — до их полного исполнения.
- 10.2. Срок действия договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении не позднее чем за 30 календарных дней до окончания текущего срока.
- 10.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке при систематическом нарушении другой Стороной условий о качестве или сроках поставки, с письменным уведомлением за 30 календарных дней.

11. Реквизиты и подписи сторон

Реквизит	Поставщик	Покупатель
Наименование	ООО «Прикамье-Прокат»	ООО «Родос-Деталь»
ИНН / КПП	005901234567 / 005901001	005904112233 / 005903001
ОГРН	—	0025904112233
Адрес	г. Пермь	601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Промышленная, 14
Банк	согласно данным ЕГРЮЛ	АО «Демобанк»
БИК	—	004999999
Расчётный счёт	—	00702810000000000001
Корреспондентский счёт	—	00101810000000000001
Подпись	уполномоченный представитель	Генеральный директор